

CHE HAMSIAH BINTI CHE HAT
lwn.
SITI ZAINON BINTI CHE HAT DAN ZANAINAH BINTI
ZAKARIA

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

22 Oktober 2019/23 Safar 1441H

Kes Permohonan No. : 10000-041-0042-2019

[Permohonan Kebenaran Untuk Meminda Notis Rayuan Balas - Seksyen 187 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu: Encik Juraish Bin Kamaruddin daripada Tetuan Juraish Syariah Associates

Peguam Syarie Responden-Responden: Cik Nur Hidayah Binti A. Bakar daripada Tetuan Kamar Ainiah & Co

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini merupakan suatu permohonan interlocutori untuk memohon kebenaran meminda Notis Rayuan Balas beserta Alasan

Rayuan Balas bagi kes rayuan no. 10000-099-0086-2018 yang mana Pemohon adalah Responden dalam kes rayuan tersebut.

2) Dalam permohonan ini Pemohon ingin mendapatkan perintah bahawa:

2.1 Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan peruntukan seksyen 80(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

2.2 Notis Rayuan Balas terpinda beserta Alasan Rayuan Balas Terpinda tersebut hendaklah difailkan dan diserahkan kepada Responden-Responden dalam tempoh 14 hari daripada tarikh perintah kebenaran dikeluarkan.

2.3 Kos ditanggung oleh pihak-pihak masing-masing atau oleh Responden-Responden sekiranya Responden-Responden membantah permohonan ini.

3) Responden-Responden pula membantah permohonan ini dan memohon supaya permohonan ini ditolak dengan kos sebanyak RM15,000.

FAKTA KES

- 4) Responden-Responden telah memfailkan Notis Rayuan pada 3 Julai 2018 kerana tidak berpuas hati terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang diputuskan pada 25 Jun 2018.
- 5) Pemohon selaku Responden dalam kes rayuan tersebut juga tidak berpuas hati terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan Balas bersekali dengan Alasan Rayuan Balas pada 12 Julai 2018.
- 6) Pada 31 Julai 2018 Mahkamah telah mengeluarkan Notis bahawa salinan diperakui Nota Keterangan dan Penghakiman sudah siap melalui Borang MS30.
- 7) Pada 18 September 2018, Responden-Responden selaku Perayu telah memfailkan Alasan Rayuan dan seterusnya memfailkan Rekod Rayuan pada 12 Oktober 2018.
- 8) Pemohon seterusnya telah memfailkan permohonan ini pada 21 Mei 2019 atas alasan bahawa Notis Rayuan beserta Alasan Rayuan Balas tersebut telah difailkan sebelum diserahkan salinan diperakui bagi Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

9) Bagi menimbangkan permohonan ini, kami telah meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon, Affidavit Jawapan, Affidavit Balasan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Kami berpendapat isu utama dalam permohonan ini adalah sama ada pindaan Notis Rayuan dan Alasan Rayuan wajar dibenarkan atau tidak berdasarkan peruntukan Seksyen 80 (1) Enakmen Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu;

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan plaintif meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya.

10) Secara ringkasnya berdasarkan penelitian terhadap hujah Responden, kami dapati Responden-Responden membantah permohonan ini kerana telah difailkan setelah lapan bulan dari tarikh penerimaan Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman. Dalam masa yang sama pada perenggan 11 Affidavit Jawapan, Responden-Responden bersetuju bahawa Mahkamah ini mempunyai kuasa budi bicara menurut Seksyen 80(1), untuk membenarkan pindaan yang dibuat oleh Pemohon, namun Responden-Responden wajar diawardkan dengan kos sekiranya Mahkamah membenarkan Pemohon meminda Notis Rayuan Balas dan

Alasan Rayuan Balas. Responden-Responden berhujah dengan merujuk kes **Baharudin Bin Baharom lwn. Majlis Agama Islam Pulau Pinang {2015} JLD. 41 BHG. 1**. Ini bermakna walaupun Responden-Responden membantah Permohonan ini namun Responden-Responden bersetuju bahawa Mahkamah ini mempunyai kuasa budibicara berdasarkan Seksyen 80(1) untuk membenarkan pindaan dibuat beserta kos diawardkan kepada Responden-Responden.

11) Dalam permohonan ini kami juga bersetuju dengan Pemohon bahawa tiada peruntukan khusus dalam Enakmen yang menetapkan bahawa pihak Responden dalam kes rayuan perlu memfailkan Alasan Rayuan Balas dalam apa-apa tempoh masa selepas menerima Borang MS30. Alasan Rayuan Balas hanya disebut secara tidak langsung dalam Borang MS31(Notis Rayuan Balas) berkaitan alasan-alasan yang menjadi sandaran yang perlu dinyatakan dalam Notis Rayuan Balas untuk berhujah. Notis Rayuan Balas pula perlu difailkan dalam masa tujuh hari dari tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya. Oleh itu timbul keperluan untuk Pemohon memenuhi terlebih dahulu kehendak peruntukan Seksyen 80(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) berkaitan kebenaran untuk meminda pliding yang telah difailkan ke Mahkamah apabila serahan telah dibuat kepada pihak yang satu lagi.

12) Kami dapati alasan utama Pemohon memfailkan permohonan ini adalah disebabkan Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan beserta Alasan Rayuan Balas dalam kes rayuan tersebut pada 12 Julai 2018 iaitu sebelum diserahkan salinan diperakui bagi Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman serta sebelum menerima Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan daripada Perayu-Perayu.

13) Pada hemat kami, alasan permohonan pindaan tersebut masih wajar dipertimbangkan untuk membolehkan Pemohon memuktamadkan alasan-alasan rayuan balas sebelum Pemohon mengemukakan hujah rayuan balas. Walau bagaimanapun kami berpendapat kos juga wajar diawardkan kepada Responden-Responden kerana tempoh yang diambil oleh Pemohon untuk memfailkan pindaan tersebut terlalu lama iaitu hampir lapan bulan daripada tarikh Rekod Rayuan difailkan atau diterima dan pengurusan kes rayuan induk terpaksa dihentikan untuk memberi laluan kepada permohonan ini. Selain itu, kami juga mendapati tidak ada alasan dinyatakan oleh Pemohon untuk kami pertimbangkan mengapa masa yang agak lama diambil untuk permohonan ini difailkan.

14) Dalam hal ini, kami dengan hormatnya turut bersetuju dengan ulasan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes **Baharudin bin Baharom** yang dirujuk oleh Responden-Responden yang menyatakan;

“... Mahkamah berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan kepada mana-mana pihak sama ada kepada Pemohon atau

Responden bagi permohonan interlokutori secara bertulis yang melibatkan apa-apa isu yang ditimbulkan oleh mana-mana pihak dan di mana-mana peringkat dalam prosiding kes induk tersebut. Asas pemberian kos ini adalah disebabkan:

- a. Kes induk terpaksa diberhentikan bagi memberi laluan atau pendengaran prosiding bantahan tersebut. Perkara ini menjejaskan tumpuan terhadap kes induk serta melambatkan kes induk diselesaikan;*
- b. Pihak-pihak terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding bantahan tersebut...;*
- c. Masa yang diperuntukkan untuk prosiding bantahan di mana sekurang-purangnya ia melalui 2 kali sebutan atau lebih sebelum bantahan dapat diputuskan.”*

15) Dalam permohonan ini kami dapati Responden menuntut kos sebanyak RM15,000 iaitu kos bagi prosiding sebanyak RM10,000 dan kos berkaitan pindaan sebanyak RM5000, namun tidak diperincikan butirannya serta tidak ada disertakan resit, baucer, surat atau dokumen-dokumen lain untuk menyokong tuntutan, malahan pindaan-pindaan yang berkaitan kesan jika permohonan ini dibenarkan juga tidak diperincikan. Oleh itu, kos bagi permohonan ini akan kami tetapkan berdasarkan jumlah yang wajar merujuk kepada peruntukan Seksyen 80(1).

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan serta hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

1. Permohonan Pemohon diterima.
2. Pemohon diperintahkan memfailkan pindaan Notis Rayuan Balas dan Alasan Rayuan Balas dalam masa 14 hari mulai hari ini.
3. Pemohon diperintahkan membayar kos berjumlah RM3000 kepada Responden-Responden.

Penghakiman ini diberikan oleh;

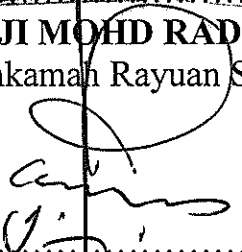


-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor